



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעות: 1. בית חלקה 240 בגוש 6207 בע"מ
2. מעון תעשיה בגוש 6207 חלקה 240 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד זיו שפר
מרחוב ארלוזורוב 111 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. נציגות הבית המשותף בית גיבור ספורט בגוש 6207 חלקה 930
ע"י ב"כ עוה"ד רועי מקוב
מדרך מנחם בגין 7 ר"ג
2. אלוני אופק בע"מ
מדרך מנחם בגין 7 ר"ג

החלטה

ההליך דנן עניינו בבית גיבור ספורט ברחוב מנחם בגין 7 רמת גן הבנוי על חלקה 930 בגוש 6207 (להלן: "הבית").

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

התובעות הינן בעלים של יחידות בבית וכן רשומות כבעלים של חלקים מן המקרקעין עליהן נבנה הבית.

הנתבעת 1 הינה נציגות הבית.
הנתבעת 2 הינה היזם אשר התקשר עם הבעלים בהסכם קומבינציה להקמת הבית.

בהליך זה מבקשות התובעות למנוע רישום תקנון בית משותף על פי נוסח המוצע על ידי הנתבעות ובהקשר זה נתבקש צו מניעה האוסר על רישום סעיף בתקנון שעניינו שיעור ההסכמה הנדרש מבעלי תת חלקה מסוימת לצורך ביצוע בינוי על גג הבית. כן עתרו התובעות להוספת הוראה לתקנון הבית לעניין העברת מידע ומסמכים לפני מועד הצבעה על ביצוע תוספת בנייה על גג הבית.

לטענת התובעות הוראת התקנון המוצע עומדת בסתירה ל"הסכם הקומבינציה" שבין בעלי המקרקעין לבין הנתבעת 2, יזם הפרויקט, ובניגוד להוראות החוק והפסיקה.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח. (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות. (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליש נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגבי הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

כידוע, הסמכות העניינית נקבעת על פי "מבחן הסעד", היינו על יסוד בחינת הסעדים להם עותר התובע במסגרת כתב התביעה שהגיש (ע"א 2846/03 ריצ'ארד ב' אלדרמן, עו"ד נ' דן ארליך (פורסם בנבו)).

הסעדים הנתבעים עניינם בזכויות קנייניות של הצדדים – רישום בית משותף ובמסגרתו תקנון מוסכם וניסוחו של תקנון זה, הינו סכסוך קנייני, בלב ליבה של הזכות. מפקח על רישום מקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אינו מוסמך לדון וליתן הכרעות מחייבות בסוגיות הקשורות בזכויות קנייניות ובכלל האמור ליתן סעדים בנוגע לחיוב בעלים לבצע רישום של בית משותף או לרשום תקנון מוסכם או בנוגע לניסוחו של התקנון. הערכאה המוסמכת ליתן סעדים אופרטיביים בהקשר זה ולהורות על הכללתם או מחיקתם או תיקונם של סעיפים בתקנון מוסכם רשום או מוצע הינה בית המשפט המחוזי (ר' סעיפים 40(1) ו- 51(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: "**חוק בתי המשפט**")).

וידוגש, אין המדובר במקרה דנן בתובענה שההכרעה הקניינית בה אינצידנטלית בלבד (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487 וכן (מחוזי ת"א) עש"א 1950-09 ד"ר שלומית ירון נ' דוד עמר ואח' (פורסם בנבו)). המדובר בתובענה שכל כולה עניינה בזכויות הקנייניות ובסעדים שכל מטרתם קביעת זכויות קנייניות - נוסח תקנון הבית המשותף. סכסוך שמעין זה אינו בסמכות המפקח בכל דרך שהיא.

במיוחד אמורים הדברים כאשר מדובר במחלוקת הנוגעת לניסוח הוראות תקנון העוסקות במימוש זכויות בניה בבית.

בנוסף לאמור הרי שכתב התביעה וטיעוני התובעות גם אינם מציעים כל עילת תביעה הנתונה להכרעתו השיפוטית של המפקח בהתאם להוראות הדין. אין כל טענה כאילו עילת התביעה מקורה באיזה מהוראות חוק המקרקעין המנויות בסעיף 72(א) לחוק. אין גם כל טענה כי עילת התביעה הינה הפרת הוראות תקנון הבית - התובענה מבקשת, למעשה, הכרעות בנוגע לנוסח הוראות התקנון שיירשם.

וידוגש, סמכויותיו של המפקח בכל הקשור לרישום בתים משותפים ותיקונם הינן **סמכויות מנהליות** ולא חלק **מסמכויותיו השיפוטיות** הקבועות בסימן ד' לפרק ו' לחוק המקרקעין. ככל שהטענות קשורות בהליך המינהלי הרי שיש להעלותן במועד שם, לכשתוגש בקשה לרישום הבית כבית משותף.

עילת תביעה אחרת המועלית מסגרת התובענה עניינה בהסכם הקומבינציה מיום 16.06.94 ובטענה כי רישום התקנון כפי שמוצע על ידי הנתבעות מהווה הפרה של הסכם זה.

הסכם קומבינציה אינו תקנון מוסכם והפרתו איננה עילה הקשורה בהפרת הוראות תקנון הבית. מדובר בסכסוך חוזי רגיל אשר חלים עליו דיני החוזים. בסכסוך ממין זה אינני מוסמך לדון.

בנוסף לאמור לעיל הרי שעילת התביעה כנגד הנתבעת 2 הינה בכובעה כיזם הפרויקט ובהקשר כזה היא איננה יכולה כלל להיות צד להליך הנדון בפני המפקח (ר' סעיף 73 לחוק).

בכל הקשור לרישום בית משותף וניסוח התקנון הרי שמדובר בסוגיה הקשורה בזכויות קנייניות של בעלי המקרקעין ולפיכך היא נתונה לפתחם. לנתבעת 1, נציגות הבית, אין כל מעמד בהקשר זה (גם לא במסגרת ההליך המינהלי), שהרי אין המדובר ב"ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 298/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המחותף" (ר' סעיפים 65 ו-69 לחוק וע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21).

סופו של דבר, העובדה כי המדובר בבית משותף אין בה, כשלעצמה, להקנות סמכות עניינית למפקח לדון בסמכותו השיפוטית בתובענה משזו לא הוקנתה לו על פי הדין כאמור.

מן המקובץ עולה כי אין בידי הסמכות העניינית לדון בתובענה.

מאחר ומניסוח כתב התביעה עולה, כאמור לעיל, כי ישנן, לכאורה, ערכאות שונות המוסמכות לדון בתובענה כפי שהוגשה (מחד טענות קנייניות ואידך טענות שעניינן הפרת הסכם הקומבינציה), לא מצאתי מקום להורות על העברת הדיון בתובענה על פי סמכותי בסעיף 79 לחוק בתי המשפט.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

מאחר והחלטה זו נתקבלה על יסוד כתב התביעה, עוד בטרם הומצא כתב התביעה לידי הנתבעות, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח לתובעים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ו תמוז תשע"ג, 04 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב